

1500335-50.2021.8.26.0408
Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos
Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Magistrado: Raquel Grellet Pereira
Comarca: Ourinhos
Foro: Foro de Ourinhos
Vara: 1ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 14/04/2022
... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JAQUELINA FRANCISCO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JAQUELINA FRANCISCO MARQUES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 02 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Ourinhos
Foro de Ourinhos
1ª Vara Criminal
Rua dos Expedicionários nº 1895, Ourinhos - SP - cep 19902-610
Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

0004182-42.2018.8.26.0408 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500335-50.2021.8.26.0408
Classe - Assunto
Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JAQUELINA FRANCISCO MARQUES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Raquel Grellet Pereira Bernardi

Vistos.

JAQUELINA FRANCISCO MARQUES, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006.
Consta da denúncia que, no dia 02 de fevereiro de 2021, às 19h00, no terminal rodoviário, localizado na Rua Santa Catarina, n.º 415, na Vila Perino, nesta cidade e Comarca de Ourinhos, a ré trazia consigo, para fins de tráfico, quatro tijolos - com massa de 4.062,02 gramas - de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.
A ré foi notificada (fl. 192) e o defensor constituído apresentou defesa preliminar (fls. 137/140).
A decisão de fl. 144 recebeu a denúncia, no dia 12 de abril de 2021.
A ré foi regularmente citada (certidão de fl. 242).
Durante a instrução, a ré foi interrogada e foram ouvidas duas testemunhas de

acusação.

Em debates, o representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, com a condenação da ré nos termos da imputação contida na denúncia. A defesa requereu a absolvição da ré, sob o fundamento de insuficiência de provas a justificar um decreto condenatório e, subsidiariamente, em caso de condenação, requereu a incidência da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

É o relatório.

FUNDAMENTO e DECIDO.

A ação penal é procedente.

Encerrada a instrução, a materialidade e a autoria do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06 foram inequivocamente demonstradas e ensejam a condenação da ré.

A materialidade é comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, conjugado com o laudo de constatação provisória de fls. 15/16 e com o laudo de exame químico-toxicológico de fls. 151/152.

A autoria, por sua vez, decorre das declarações da ré, do depoimento das testemunhas ouvidas em juízo e das circunstâncias do caso concreto.

Interrogada em juízo, a ré afirmou que passou uns dias na cidade de São Paulo, na casa de uma prima, e disse que, quando estava na rodoviária de São Paulo, uma pessoa que se identificou como Paulinho lhe pediu que trouxesse uma bolsa com roupas e mantimentos para seus parentes, que estavam passando por necessidades em Ourinhos. Afirmou que Paulinho lhe disse que uma pessoa buscaria a bolsa na rodoviária de Ourinhos e que não tinha conhecimento de que havia droga no interior dela.

Os policiais militares Onivaldo Garcia Taiouqui e Murilo Colombo Nantes afirmaram que receberam uma denúncia, por meio do serviço de inteligência da Polícia Militar, de que uma mulher chegaria ao terminal rodoviário de Ourinhos com quantidade significativa de drogas. Disseram que a denúncia incluía as características físicas e as roupas usadas pela mulher, o que possibilitou o imediato reconhecimento da ré, que estava no estacionamento, sentada em um banco. Narraram que, ao avistar a viatura policial, a ré, que tinha diversas malas consigo, empurrou uma delas para o lado, para ficar menos próximo dela, e que essa atitude gerou suspeita e ensejou a abordagem. Narraram que a ré se identificou e, ao ser inquirida se transportava algum ilícito, respondeu inicialmente que não, que apenas estava esperando o marido. Disseram que a informaram de que realizariam revista nas malas, quando então a ré então confessou que estava carregando substância entorpecente, sendo que, na sua bolsa, foram apreendidos quatro tijolos de pasta-base de cocaína. Narraram que a ré disse que havia ido para São Paulo e recebido aquela quantidade de cocaína, que entregaria na cidade de Assis, mas que não indicou o nome das pessoas das quais a havia recebido, sob o fundamento de que fazia parte de uma facção criminosa e seria punida caso falasse. Disseram que a ré afirmou que havia descido em Ourinhos porque o ônibus passaria na base da Polícia Militar Rodoviária e queriam evitar a fiscalização.

A versão da ré em juízo – de que não tinha conhecimento da cocaína dentro da bolsa – não pode ser aceita para qualquer finalidade, tendo em vista não ser verossímil que alguém trouxesse uma bolsa de um desconhecido para entregar a outro apenas por liberalidade e sem conhecimento do seu conteúdo.

Quanto ao valor em dinheiro apreendido, tendo em vista a ausência de comprovação da origem, é de rigor a conclusão de que era proveniente do tráfico, razão pela qual deve ser decretado o seu perdimento em favor da União.

Provadas a materialidade e a autoria, evidenciou-se a prática, pela ré JAQUELINA FRANCISCO MARQUES, do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

Passo à aplicação de sua pena.

Em primeira fase, atenta ao que dispõe o artigo 59 do Código Penal fixo a pena-base em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Justifica-se a fixação da pena-base 1/6 (um sexto) acima do mínimo legal em razão da quantidade de pasta-base de cocaína - 4.062,02 gramas - transportada pela ré. Em segunda fase, considero a agravante da reincidência específica (Processo n.º 0001501-19.2012.8.26.0341 da Comarca de Maracaí, na certidão de fl. 40/41) e aumento a pena em 1/6 (um sexto), resultando 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa. Torno a pena definitiva, em razão da inexistência de causas de aumento e de diminuição.

Tratando-se de reincidente específica (certidão de fl. 40/41), inviável a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/06, tendo em vista a conclusão inequívoca de sua dedicação reiterada à atividade criminosa do tráfico.

A pena privativa de liberdade será cumprida inicialmente em regime fechado (artigo 20, § 10, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07), observados os critérios legais para a progressão de regime de acordo com a situação da ora condenada (artigo 20, § 20, da Lei n.º 8.072/90, com a redação da Lei n.º 11.464/07).

A ré não poderá apelar em liberdade. Considera-se que foi presa em flagrante e permaneceu presa durante todo o processo, o que demonstra a existência do fumus boni iuris, que, com a prolação desta sentença, tornou-se evidente.

A manutenção da prisão tem por fundamento a garantia da ordem pública, já que a ré, que é reincidente específica (certidão de fl. 40/41), foi novamente condenada pela prática do crime de tráfico, que sustenta o crime organizado e é responsável pelo estímulo à prática criminosa.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO a ré JAQUELINA FRANCISCO MARQUES, como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, a cumprir a pena privativa de liberdade de 06 (SEIS) ANOS, 09 (NOVE) MESES E 20 (VINTE) DIAS DE RECLUSÃO, inicialmente em regime fechado, bem como ao pagamento de 680 (SEISCENTOS E OITENTA) DIAS-MULTA, calculados no valor unitário mínimo e devidamente corrigidos a partir da data dos crimes.

A ré não poderá apelar em liberdade.

Deixo de determinar a expedição da guia de recolhimento, tendo em vista o benefício da prisão domiciliar.

Após o trânsito em julgado, comunique-se a condenação ao Tribunal Regional Eleitoral, para fins de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Para fins de proibição do benefício do livramento condicional, nos termos do artigo 44, parágrafo único, da Lei n.º 11.343/06 ("Art. 44. Os crimes previstos nos arts. 33, caput e § 1º, e 34 a 37 desta Lei são inafiançáveis e insuscetíveis de sursis, graça, indulto, anistia e liberdade provisória, vedada a conversão de suas penas em restritivas de direitos. Parágrafo único. Nos crimes previstos no caput deste artigo, dar-se-á o livramento condicional após o cumprimento de dois terços da pena, vedada sua concessão ao reincidente específico"), fica consignado que a ré é reincidente específica (certidão de fl. 40/41).

Com fundamento no artigo 63 da Lei n.º 11.343/06, decreto o perdimento em favor da União do valor em dinheiro apreendido nos autos (fls. 09/10). Após o trânsito em julgado, proceda-se ao necessário para a sua transferência ao FUNAD.

Quanto ao celular apreendido nos autos (fls. 09/10), tratando-se de objeto relacionado ao crime de tráfico, determino o seu encaminhamento para destruição também após o trânsito em julgado.

P.I.C.

Ourinhos, 14 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA